石排镇“10·12”一般高处坠落事故调查报告

中国东莞政府门户网站 2020-01-13 12:54:57 来源：本网

10月12日下午3时左右，石排镇沙角金沙路53号101室东莞市升华建筑劳务公司发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市政府批准，2019年10月14日成立了由石排镇镇委副书记梁暖光任组长，石排镇应急管理分局局长王沛昌任常务副组长，石排镇监察室副主任黄志威、石排镇住建局副局长黄勇平任副组长，石排镇总工会、监察室、应急管理分局、公安分局、住建局、人力资源和社会保障分局等单位组成的石排镇“10·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位

东莞市永源人力资源管理有限公司，统一社会信用代码：91441900MA536QDD1R，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广东省东莞市石排镇沙角金沙路53号101室，法定代表人：范宁，注册资本：人民币贰佰万元，成立日期：2019年4月28日，营业期限：长期，经营范围：人力资源管理咨询；人力资源中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）范宁于2017年挂用“东莞市升华建筑劳务公司”的名字在沙角金沙路53号101室设立了招工点，2019年2月东莞市升华建筑劳务公司被注销，2019年4月范宁注册了东莞市永源人力资源管理有限公司，注册地址广东省东莞市石排镇沙角金沙路53号101室，因为一直没有装修，也就没有将“东莞市升华建筑劳务公司”的招牌更换过来。

东莞市创鸿建设工程有限公司，统一社会信用代码：91441900MA4X5DMJ25，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东莞市石排镇水贝村石崇大道水贝路段62号，法定代表人：邹三云，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2017年9月22日，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程、消防设施工程安装施工、装修装饰设计工程安装施工、钢结构工程、幕墙工程、空调洁净工程、水电安装工程、园林绿化、弱电智能系统设计施工；销售：机电设备及配件；机电设备维护及保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）东莞市创鸿建设工程有限公司未与东莞市永源人力资源管理有限公司签订装修施工合同。

（二）有关人员情况

范宁，性别男，年龄31，身份证号 ，身份证住址：山西省曲沃县曲村镇吉祥村东大街利门巷2号，是东莞市永源人力资源管理有限公司法定代表人。

李志帅，性别男，年龄32，身份证号 ，身份证住址：河南省濮阳县梁庄乡辛占村149号，是东莞市永源人力资源管理有限公司经理。

邹三云，性别男，年龄43，身份证号 ，身份证住址：湖南省祁东县黄土铺镇花桥村10组，是东莞市创鸿建设工程有限公司法定代表人。

李土德，性别男，年龄56，身份证号 ，身份证住址：湖南省嘉禾县钟水乡茂林村14组253号，个体司机。

李隆生（死者），性别男，年龄57，身份证号 ，身份证住址：湖南省嘉禾县钟水乡茂林村4组20号，此起事故施工的组织者。

李金翠，性别女，年龄57，身份证号 ，身份证住址：湖南省嘉禾县钟水乡茂林村四组20号，杂工，是李隆生妻子。

曾转明，性别男，年龄57，身份证号 ，身份证住址：湖南省嘉禾县钟水乡白石塘村10组，杂工，是李金翠堂妹夫。

（三）现场有关情况

事故现场位于石排镇沙角金沙路53号101室东莞市永源人力资源管理有限公司，为一栋三层建筑的一层，面积约为30平方米，中间以隔墙隔开分为内外两间，内间墙上设有金属钢梁，梁上铺设木板，木板和金属钢梁用螺丝固定形成阁楼，木板距离地面高度约为2.5米，两条金属钢梁之间

的间隔约为45厘米。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）抄送列表事故发生经过

2019年10月12日下午2点，李隆生、李金翠、曾转明携带工具来到石排镇沙角金沙路53号101室，当时只有东莞市永源人力资源管理有限公司经理李志帅在现场，李志帅向三人提供一个金属折叠梯后就到了店门外，李隆生三人开始拆除阁楼和隔墙的工作，具体分工是由李隆生和曾转明负责在阁楼上方拆除木板和清理阁楼上方的杂物，李金翠负责在下方搬运清理下来的杂物。首先李隆生和曾转明拆除了固定木板和金属钢梁的螺丝，然后开始清理上方的杂物，作业期间李隆生失足掉落受伤，看到这种情况，曾转明立刻要李志帅拨打120急救电话将李隆生送往石排医院救治，10月16日经石排医院同意转至广东省中医院治疗，10月18日1时左右经广东省中医院抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，东莞市永源人力资源管理有限公司立即拨打了120急救电话，及时将伤者李隆生送院救治，经抢救治疗无效于10月18日死亡。事故发生后，村委会、石排公安分局福隆派出所、应急管理分局等部门及时赶赴事故现场进行处置，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查奠定基础。

（三）应急处置评估

事故发生后，东莞市永源人力资源管理有限公司和属地村委会对伤者进行及时救治，事后能安抚好家属情绪，各部门能依据自身职责迅速开展应急处置工作，暂未引发其他社会矛盾，应急处置评估为及时、有效。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故共造成一人死亡。死者李隆生，男，汉族，1962年10月24日生，身份证号码： ，身份证住址：湖南省嘉禾县钟水乡茂林村4组20号，根据广东省中医

院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》和抢救记录证实李隆生的死亡原因为：颅内损伤。

（二）事故直接经济损失

因为各方未达成赔偿协议，经济损失暂无法计算。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查取证工作，对事故现场进行详细勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故现场勘查分析

1、现场勘查

事故调查组到现场勘查情况：1、现场固定木板和金属钢梁的螺丝已被取下；2、铺设的木板已被拆剩下3块；3、两条金属钢梁之间的间隔为45厘米；4、铺设的木板距离地面高度为2.5米

2、技术分析

发生事故的阁楼高度为2.5米，国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》中有明确规定属于高处作业。施工人员进入施工现场没有按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）要求落实高处作业的防护措施，没有佩戴劳动防护用品，现场施工人员李隆生未按要求佩戴劳动防护用品就上阁楼作业，作业期间李隆生脚踩在木板和金属钢梁的结合部，钢梁受到集中荷载产生变形，木板滑落，从而李隆生失足从高处坠落时造成头部受伤。

（二）调查询问

事故调查组先后对李土德、曾转明、李金翠进行了一次询问，对李志帅、邹三云进行了两次询问，对范宁进行了三次询问，分别制作了询问笔录：

（1）从范宁询问笔录中得知：东莞市永源人力资源管理有限公司计划对公司进行室内装修，有拆隔楼、吊天花、刮墙、装玻璃墙、室内格局改造和室内照明装置等内容，范宁于10月8日电话联系邹三云， 邹三云10月9日勘察场地后，给出手写报价单，报价8300元，其中拆墙、天花为2000元，双方并未签订相关装修合同，也未签订安全协议，双方口头约定，装修结束后范宁再支付工钱给邹三云。范宁出示了10月11日与邹三云的微信语音通话记录，在通话记录中邹三云承认是自己承包了室内装修工程。发生事故后，范宁再与邹三云电话联系时，邹三云又否认自己是该工程的承包人。

（2）从李志帅询问笔录中得知：装修的事情都是范宁联系的，10月11日李隆生来看完场地后向李志帅提过要800元工钱，李志帅告诉李隆生，工程包给了装修公司，工钱应该由装修公司支付。10月12日施工人员来施工时，李志帅承认并未进行现场的安全管理，仅口头提醒了要注意安全。

（3）从邹三云询问笔录中得知：邹三云接到范宁的电话后，看了施工现场并计算了装修所需的大概价格，未和范宁签订相关的装修合同，邹三云承认自己是个人身份承包整个施工项目。

（4）从李土德询问笔录中得知：邹三云联系李土德，要李土德找人拆阁楼，李土德就将李隆生介绍给邹三云。因为邹三云只是让李土德找人，并没有谈工钱和报酬的事情，所以李土德不知道具体是谁要拆阁楼，李土德只是介绍人，并没有收取费用。

（5）从李金翠、曾转明询问笔录中得知：工作是由李隆生接的，因为李隆生没有讲，所以具体情况两人并不清楚，只知道是李土德介绍的。通常三人在一起干活时谁接的工程就由谁负责工作的组织和报酬的收取分配。曾转明承认三人未接受过高处作业培训，未取得高处作业证，事故发生时，李隆生和曾转明未配戴劳动防护用品，未采取安全防护措施。

（三）事故原因

1、直接原因

李隆生在未佩戴劳动防护用品、未采取安全防护措施的情况下进行高处作业，从阁楼失足坠落造成头部颅内损伤，经抢救无效死亡。

2、间接原因

（1）邹三云将工程发包给没有资质的个人，未进行人员的资质审查、未对安全生产工作统一协调、管理、未按照国家标准与行业标准进行施工。

（2）东莞市永源人力资源管理有限公司未对邹三云承包的隔墙拆除工程的安全生产工作统一协调、管理。

（四）事故性质

经事故调查组认定，石排镇“10·12”一般高处坠落事故是一起由于作业人员安全意识淡薄，违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对石排镇“10•12” 一般高处坠落事故有关责任单位及责任人作出如下处理：

1、李隆生：作为事故施工工程的临时组织者，在没有高处作业证、未佩戴劳动防护用品、未采取安全防护措施的情况下进行高处作业，对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不追究责任。

2、邹三云：作为长期建筑施工的业者，又在本次工程中进行业务承接、组织安排工人施工，构成生产经营单位。邹三云从永源公司承包施工工程，又将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，包括死者等实际施工人，施工作业实际是邹三云所承包工程的一部分，邹三云本应对其承接的工程的现场安全负责，包括人员的资质审查、安全教育培训、按照国家标准与行业标准进行施工，但是邹三云并未履行这些法定的义务，导致在其承包的施工工程中发生事故，应对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定进行行政处罚。

3、东莞市永源人力资源管理有限公司：东莞市永源人力资源管理有限公司未对邹三云承包的隔墙拆除工程的安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门对其违法行为进行行政处罚。

4、在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

一是要加强安全隐患排查和监督，住建部门要严抓建筑施工安全监管工作，加大执法力度，加强对施工现场的监督和指导，及时消除事故隐患，制止违规违章作业。沙角村应认真履行属地安全监管职责，加大巡查力度，重点对作业现场的安全防护措施落实情况、从业人员是否有冒险作业等问题进行检查，坚决遏制类似事故发生。

二是要加强公众意识宣传，树立生命红线思维，住建部门应加强安全生产宣传，进一步普及建筑施工安全知识和技能，提高群众的安全意识，无论工程大小，都必须聘请具备相关资质的施工单位和施工人员进行施工，教育施工单位和从业人员严格遵守施工规范，做好防坠落、防触电等安全措施，确保施工安全。

文章关键词：



主办单位：东莞市人民政府办公室 承办：东莞市政务服务和数据管理局 网站标识码：4419000098
备案号：粤ICP备19114884号 粤公网安备 44190002000375 技术支持：开普云 网站地图 联系我们